

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

город Волгоград

Судья Краснооктябрьского районного суда г. Волгограда
при секретаре судебного заседания
с участием
помощника прокурора Краснооктябрьского района г. Волгограда

Н.В. Молоканова,
С.В. Камышникове,

обвиняемого

защитника обвиняемого

заместителя начальника СО-2

адвоката Антонова В.П.

рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство заместителя начальника СО-2
следственного Управления МВД России по городу Волгограду [REDACTED] об избрании
меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении

[REDACTED] года рождения, уроженца г. Ургенч
Хорезмской области Республики Узбекистан, гражданина РФ, имеющего среднее образование,
в браке не состоящего, не совершеннолетних детей не имеющего, не трудоустроенного,
военнообязанного, регистрации на территории г. Волгограда и Волгоградской области не
имеющего, проживающего по адресу [REDACTED], не судимого

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 228
УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

В производстве СО-2 следственного управления Управления МВД России по городу
Волгограду находится уголовное дело [REDACTED] в
отношении [REDACTED] и [REDACTED], по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.
30, ч. 2 ст. 228 УК РФ.

Как следует из представленных суду материалов, в точно неустановленное следствие
времени, но не позднее 18 часов 28 минут 27 мая 2026 года, [REDACTED]
[REDACTED] 1982 года рождения и К [REDACTED], [REDACTED] 1977 года рождения, имея
совместный преступный умысел направленный на незаконное приобретение наркотических
средств без цели сбыта в крупном размере, в целях личного употребления, осознавая
общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность
наступления общественно-опасных последствий в виде посягательства на здоровье населения и
общественную нравственность и желая их наступления, находясь в неустановленном
следствием месте посредством мессенджера «Телеграмм» в интернет магазине «Черная Волга»
незаконно приобрели смесь, содержащую производное N-метилэфедрона - наркотическое
средство, после чего получили от неустановленного лица адрес местонахождения тайника-
закладки с приобретаемым наркотическим средством.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное
приобретение наркотических средств в крупном размере в целях личного употребления, без
цели сбыта, в точно неустановленное следствие времени, но не позднее 18 часов 28 минут 27
мая 2026 года, [REDACTED] и [REDACTED] направилась на участок местности, расположенный у
д. 94 по адресу г. Волгоград, Краснооктябрьский район, [REDACTED]
участок, соответствующий географическим координатам [REDACTED], с целью
извлечения из заранее оборудованного тайника одного свертка со смесью, содержащей
производное N-метилэфедрона - наркотическое средство, массой 1,342 грамма, включенное в
Список I Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденный постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 года № 681, количество которого в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 октября 2012 года

психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их производные в твердой форме, для целей статей 228, 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, количество которого отнесено к особо крупному размеру, тем самым незаконно пытались приобрести наркотическое средство, содержащее психотропное вещество, в целях личного употребления без цели сбыта.

27 мая 2026 года преступная деятельность [REDACTED] П и [REDACTED] Д была пресечена сотрудниками УПК ГУ МВД России по Волгоградской области, а незаконно приобретенная без цели сбыта в целях личного употребления смесь, содержащая производное N-метилэфедрон - наркотическое средство, массой 1,342 грамма, была обнаружена и изъята в ходе проведения осмотра места происшествия, проведенного на участке местности, расположенном у д. 94, по адресу: г. Волгоград, Краснооктябрьский район, СНТ «Металлург», [REDACTED] с ответственном географическим координатам [REDACTED], с участием [REDACTED] П и [REDACTED] Д в период времени с 18 часов 47 минут по 19 часов 10 минут 27 мая 2026 года.

28.05.2026 в 17 часов 00 минут [REDACTED] задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 30, ч. 2 ст. 228 УК РФ и в тот же день допрошен в качестве подозреваемого.

28.05.2026 [REDACTED] предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 228 УК РФ и в тот же день последний допрошен в качестве обвиняемого, вину в инкриминируемом деянии признал в полном объеме.

Заместитель начальника СО 2 следственного Управления МВД России по городу Волгограду [REDACTED] в судебном заседании поддержала ходатайство об избрании в отношении [REDACTED] меры пресечения в виде заключения под стражу, поскольку он находится в совершении преступления, относящегося к категории тяжких, за которое основным кодексом Российской Федерации предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Суд, выслушав следователя, помощника прокурора Краснооктябрьского района г. Волгограда, поддержавших ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, обвиняемого и его защитника, возражавших против удовлетворения ходатайства следователя, просивших избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, исследовав материалы дела, находит ходатайство следователя не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно ст. 97 УПК РФ, дознаватель, следователь, прокурор, а также суд в пределах предоставленных им полномочий вправе избрать обвиняемому, подозреваемому одну из мер пресечения, предусмотренных УПК РФ, при наличии достаточных оснований полагать, что обвиняемый, подозреваемый скроется от дознания, предварительного следствия или суда, может продолжить заниматься преступной деятельностью, может угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу. Мера пресечения может избираться же для обеспечения исполнения приговора.

Разрешая вопрос о применении в качестве меры пресечения заключения под стражу суд устанавливает основания, указанные в ст. 97 УПК РФ, а именно: данные о том, что подозреваемый, обвиняемый может скрыться от органов дознания, предварительного следствия или суда, может продолжать заниматься преступной деятельностью, угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу. При этом указанные обстоятельства должны быть реальными, обоснованными, то есть подтверждаться достоверными сведениями. При этом суд устанавливает, что заключение под стражу в качестве исключительной меры пресечения может быть избрано лишь при невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения.

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2013г. № 1 «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, залога и запрета определенных действий» право на свободу является основополагающим правом человека. Конституция Российской Федерации,

неотъемлемые принципы и нормы международного права и международных договоров Российской Федерации допускают возможность ограничения права на свободу лишь в той мере, в какой это необходимо в определенных законом целях и в установленном законом порядке. Ограничения прав и свобод могут быть оправданы публичными интересами, если такое ограничение отвечает требованиям справедливости, является пропорциональным, разумным и необходимым для целей защиты конституционно значимых ценностей.

Согласно ст. 15 УК РФ, преступление, в совершении которого обвиняется [REDACTED], относится к преступлениям категории тяжких.

Не выходя в обсуждение вопроса о виновности [REDACTED], суд, проверив и оценив обоснованность подозрения в причастности его к совершению инкриминируемого его деяния, приходит к выводу, что в представленных материалах содержится достаточно сведений, подтверждающих эту причастность, а именно: результатами оперативно-розыскной деятельности, протоколом осмотра места происшествия, справкой эксперта об исследовании материалов, веществ и изделий.

При таких обстоятельствах на данной стадии производства по уголовному делу имеются основания для избрания в отношении [REDACTED] одной из предусмотренных ст. 98 УПК РФ мер пресечения.

Вместе с тем указанные обстоятельства не свидетельствуют о необходимости избрания в отношении обвиняемого наиболее строгой меры пресечения – в виде заключения под стражу и невозможности применения в отношении него иной более мягкой меры пресечения.

В соответствии со ст. 99 УПК РФ суд учитывает данные о личности [REDACTED], который является уроженцем [REDACTED] Республики Узбекистан, гражданином РФ, не имеет регистрации на территории Волгоградской области и г. Волгограда, в браке не состоит, наживенцев не имеет, официально не трудоустроен, постоянного источника дохода не имеет, вместе с тем имеет постоянное место жительства г. Волгограде (на территории, принадлежащего ему садового участка), имеет заболевания (сахарный диабет, гепатит), по судим, сведений о его розыске суду не представлено.

Статья 105.1 УПК РФ предусматривает, что запрет определенных действий в качестве меры пресечения избирается по судебному решению в отношении подозреваемого или обвиняемого при невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения и заключается в возложении на подозреваемого или обвиняемого обязанностей своевременно являться по вызовам дознавателя, следователя или в суд, соблюдать один или несколько запретов. Суд с учетом данных о личности подозреваемого или обвиняемого, фактических обстоятельств уголовного дела и представленных сторонами сведений при избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий может возложить следующие запреты:

- 1) выходить в определенные периоды времени за пределы жилого помещения, в котором он проживает в качестве собственника, нанимателя либо на иных законных основаниях;
- 2) находиться в определенных местах, а также ближе установленного расстояния до определенных объектов, посещать определенные мероприятия и участвовать в них;
- 3) общаться с определенными лицами;
- 4) отправлять и получать почтово-телеграфные отправления;
- 5) использовать средства связи и информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет";
- 6) управлять автомобилем или иным транспортным средством, если совершение преступления связано с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Учитывая изложенные выше обстоятельства, суд, с учетом личности обвиняемого, характера и степени общественной опасности преступления, в совершении которого он обвиняется, приходит к выводу, что обеспечение явки обвиняемого для производства следственных действий возможно при установлении ей такой обязанности, а предотвращение оказания обвиняемого какого-либо давления на участников уголовного судопроизводства, также возможности иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу возможно при возложении на нее соответствующих запретов, в связи с чем полагает, что

дованная необходимость для избрания в отношении [REDACTED] меры [REDACTED] в виде [REDACTED] в соответствии со ст. 105.1 УПК РФ с возложением на [REDACTED] одновременно и самостоятельно являться по вызовам следователя и в суд, запретов, предусмотренных пп. 4-5 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ, и осуществлении за [REDACTED] [REDACTED] с изложенным в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого [REDACTED] суд полагает возможным отказать.

Исходя из приведенных выше обстоятельств, суд полагает невозможным применение в отношении обвиняемого иной, более мягкой, меры пресечения, чем запрет определенных действий.

Поскольку в отношении обвиняемого не применяется запрет, предусмотренный п. 4 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ, суд считает необходимым разъяснить, что запреты, возложенные на обвиняемого [REDACTED], применяются до отмены или изменения меры пресечения в виде определенных действий.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 108, 105.1 УПК РФ, судья

ПОСТАНОВИЛ:

1. В удовлетворении ходатайства — отказать.
2. Избрать в отношении обвиняемого [REDACTED] [REDACTED] рождения, уроженца г. [REDACTED], гражданина [REDACTED] меру пресечения в виде запрета определенных действий, возложив на него обязанность временно и самостоятельно являться по вызовам следователя и в суд, запретив ему:
 - общаться со свидетелями по настоящему уголовному делу (за исключением ведения следственных действий с их совместным участием);
 - отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», кроме использования телефонной сети для вызова скорой медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов, районно-спасательных служб в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также для общения с контролирующим органом, со следователем и судом, информируя о каждом звонке контролирующий орган.
3. Разъяснить, что запреты, возложенные на обвиняемого [REDACTED], применяются до отмены или изменения меры пресечения в виде запрета определенных действий.

Контроль за соблюдением обвиняемым [REDACTED] возложенных на него обязанностей и запретов возложить на филиал по Тракторозаводскому району Волгограда ФКУ УИИ УФСИН по Волгоградской области.

Настоящее постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную палату по уголовным делам Волгоградского областного суда через Краснооктябрьский районный суд г. Волгограда в течение 3 суток со дня его вынесения.

Судья, подпись

Н.В. Молоканова

